

1007164-76.2022.8.26.0309

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Empréstimo consignado

Magistrado: Luiz Antonio de Campos Júnior

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes" (cf. REsp 1058221/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14/10/2011).

E do Eg. Tribunal de Justiça Paulista:

"Operações indevidas em cartão de crédito. Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira ré, consistente: (a) no descumprimento do dever de resguardar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP

Foro de Jundiaí

1ª Vara Cível

Largo São Bento, s/nº, Jundiaí - SP - cep 13201-035

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1007164-76.2022.8.26.0309 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1007164-76.2022.8.26.0309

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado

Requerente:

Douglas Aparecido Tischer

Requerido:

Banco Mercantil do Brasil S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Antonio de Campos Júnior

Vistos.

DOUGLAS APARECIDO TISCHER ajuizou ação declaratória de nulidade de empréstimo, cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência, contra BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., sustentando, em síntese, que é beneficiário de aposentadora por contribuição, pelo INSS, recebendo seus proventos em conta corrente, junto ao banco réu. Sustenta ainda, que em 04/04/2022, recebeu uma mensagem, via SMS, do ora réu, informando que havia adquirido um empréstimo pessoal em sua conta. Desconhecendo tal empréstimo, entrou em contato com o banco réu, sendo orientado a comparecer à agência bancária. Afirmo que ao consultar o extrato de sua conta, constatou a realização de dois empréstimos, nos valores de R\$

2.00,00 (dois mil reais) e um no valor equivalente a R\$ 4.318,00 (quatro mil e trezentos e dezoito reais), os quais foram liberados em sua conta, que ainda sofreu dois débitos, via PIX, nos valores de R\$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) e R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Afirma que comunicou o ocorrido ao banco, via telefone, realizando o boletim de ocorrência. Diz que compareceu à agência, sendo informado pelo gerente que as transações ocorridas não apresentaram nenhuma conduta atípica, e que não seriam canceladas. Com essas considerações, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de que sejam suspensos os contratos de empréstimo, impedindo o desconto das parcelas junto ao seu benefício, bem como a restituição do valor de R\$ 429,72 (quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), abstendo-se de inscrevê-lo nos órgãos de proteção ao crédito, a citação e final julgamento de procedência, confirmando-se a tutela, com o cancelamento dos contratos, condenando-se o banco réu no ressarcimento do dano material, no valor de R\$ 2.217,12 (dois mil e duzentos e dezessete reais e doze centavos), indevidamente transferidos, e ainda o valor de R\$ 429,72 (quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), referente ao saldo negativo, bem como indenização pelos danos morais causados, no valor de R\$ 24.240,00 (vinte e quatro mil e duzentos e quarenta reais), com os consectários legais daí advindos. Com a inicial (fls. 01/17), juntou os documentos reproduzidos a fls. 18/24.

A decisão de fls. 48/50 deferiu o pedido de tutela de urgência formulado. A parte ré foi citada (fls. 63), e apresentou contestação a fls. 66/76, com a juntada dos documentos de fls. 77/104, arguindo, preliminarmente, a litigância de má fé. No mérito, afirma que os empréstimos aqui discutidos foram aceitos tacitamente pelo autor, que recebeu e sacou os valores emprestados pelo banco. Afirma que não há prova de que a parte autora procurou o banco para contestar a transação financeira. Sustenta não haver qualquer conduta ilícita, por parte do contestante. No mais, impugnou os pedidos indenizatórios, requerendo a improcedência do pedido.

Anote-se réplica a fls. 109/118, com os documentos de fls. 119/124.

Encerrada a instrução (fls. 125), as partes apresentaram as suas respectivas alegações finais, a fls. 128/129 e 130/133.

Relatados.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Conheço diretamente da demanda, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como ensina CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, “a razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do art. 330 desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de provar quando as provas não forem necessárias ao julgamento” (Instituições de Direito Processual Civil, v. III, 2ª ed., Malheiros, p.555).

Na lição de MARCELO JOSÉ MAGALHÃES BONICIO, “a fase instrutória do processo costuma ser mais longa do que o necessário, servindo muito mais aos propósitos protelatórios das partes do que ao descobrimento da verdade. A excessiva complacência dos juizes, temerosos em indeferir o requerimento de produção de provas, contribui sensivelmente para agravar esta situação (...). Exatamente neste ponto encontra-se a primeira possibilidade de utilização do princípio da proporcionalidade no campo das provas” (Proporcionalidade e processo: a garantia constitucional da proporcionalidade, a legitimação do processo civil e o controle das decisões judiciais. São Paulo: Atlas, 2006, p. 80).

Conforme já decidiu, na mesma linha, o Excelso Supremo Tribunal Federal: “a

necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado" (RE 101171, Relator Min. FRANCISCO REZEK, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/1984, DJ 07-12-1984 p. 20990).

É o caso dos autos, vez que desnecessária dilação probatória, porquanto as alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental, não tendo o condão a prova oral ou pericial de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para seu deslinde. No mais, versa a demanda matéria de direito, tratando-se da interpretação dos ditames constitucionais e legais, tendo em vista a matéria objeto do processo.

Destarte, perfeitamente cabível que se julgue antecipadamente o mérito, sem olvidar que, nos termos do artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado velar pela rápida solução do litígio, privilegiando a efetividade do processo, quando prescindível a instrução processual (cf. José Roberto dos Santos Bedaque, Efetividade do Processo e Técnica Processual, 2ª ed., Malheiros, p. 32/34), e atendendo a garantia constitucional de razoável duração do processo insculpada no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Assim, o feito admite julgamento no estado em que se encontra, com o conhecimento direto do pedido, uma vez que a matéria posta em debate versa questão única e exclusivamente de direito, nos termos do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, existentes nos autos todos os elementos necessários ao deslinde da pendência.

A propósito:

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade assim proceder." (STJ, 4ª Turma, REsp nº 2832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14/08/90, DJU 17/09/90, p. 9513).

Registre-se, por oportuno, que a circunstância de haver o Juízo determinado a especificação de provas não o impede, agora, de rever tal posicionamento e, consoante a regra do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, julgar antecipadamente a lide.

Confira-se:

"O fato de o juiz haver determinado a especificação de provas não o inibe de verificar, posteriormente, que a matéria versada dispensava que se as produzisse em audiência" (in RSTJ 58/310).

Ademais, desnecessária a produção de outras provas, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois os documentos que instruem os autos são suficientes à demarcação dos fatos, restando tão somente matéria de direito a ser decidida.

Como cediço, ao Julgador cabe decidir sobre a utilidade ou necessidade das provas, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Senão vejamos:

"Agravos de instrumento. Cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Hipótese que não envolve a valoração jurídica da prova, mas evidente pretensão ao reexame e à interpretação do acervo probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Ausência de ofensa direta à Constituição. Recurso de agravo improvido. A decisão judicial que considera desnecessária a realização de

determinada diligência probatória, desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos de convicção resultantes do processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude de defesa. Precedentes. A via excepcional do recurso extraordinário não permite que nela se proceda ao reexame do acervo probatório produzido perante as instâncias ordinárias. Precedentes" (STF, 2ª Turma, Ag. Reg. no Agravo de Instrumento nº 153467, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 18/05/01).

Destarte, o julgamento antecipado é de rigor, sendo certo que outras provas pretendidas consistem em diligências inúteis e desnecessárias que em nada contribuirão para o deslinde do feito.

Feitas essas considerações iniciais, de proêmio, consigno que em favor do autor, porque consumidor, aplica-se a inversão do ônus da prova, em razão, outrossim, da verossimilhança de suas alegações.

No mérito, o pedido é procedente.

Com efeito, o banco deduz teses em que menciona, genericamente, a existência token, senha e chave intransferível. Em um primeiro momento, o banco reconheceu a culpa de terceiro (beneficiário dos valores), mas se limitou a arguir a sua ilegitimidade passiva.

No mais, o autor é consumidor e os fatos por ele alegados são verossímeis, de modo que não cabe exigir dele qualquer prova, senão do réu, a respeito de como se deram os fatos.

Este, a tanto instado, limitou-se a dizer que não participou da relação de direito material, tendo atuado apenas como agente pagador. Insistiu o banco na regularidade de seus procedimentos, bem como na responsabilidade do cliente pelas senhas e tokens.

Ao contrário do que sustenta a parte ré, porém, a jurisprudência não tem por invulnerável a utilização do "sistema CHIP", com ou sem "Token", também sujeito a vicissitudes decorrentes da astúcia de certos larâpios.

Sobre o thema decidendum, trago à colação os seguintes precedentes jurisprudenciais o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Bancários - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos materiais e morais - Parcial procedência - Operações de TED's não reconhecidas - Hipótese em que a instituição financeira afirma que a operação foi efetuada com o uso de senha pessoal e Token fornecidos pela cliente a fraudadores - Banco que não apresentou provas dessa alegação, e nem impugnou as alegações da cliente - Ônus que lhe cabia (art. 373, II, e 374, III, do CPC/2015) - Prestação de serviço defeituoso ou fortuito interno, caracterizados - Responsabilidade objetiva da instituição financeira ante o risco da atividade (Súmula 479 do STJ) - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11). (TJSP; Apelação Cível 1003976-24.2019.8.26.0554; Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 03/02/2020).

"Ação de indenização por danos materiais e morais. Realização de saques indevidos na conta corrente da autora. Alegação de que as operações se deram através de cartão com chip mediante uso de senha pessoal que não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade do banco. Falha na prestação de serviços. Caracterização Indenização devida. Tendo havido a realização de saque indevidos da conta de correntista do banco, ocasionado por falhas relativas à prestação de seus serviços,

deve este responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao seu cliente. Quantum indenizatório fixado em R\$ 5.000,00, a título de danos morais Recurso provido" (TJSP - Apelação nº 0028003-73.2011.8.26.0003).

"Responsabilidade civil. Saque indevido. Tese sustentada na inicial verossímil, considerando versar a ação sobre consumo e ser o autor hipossuficiente. Não pairou dúvida de que os saques realizados na conta poupança de titularidade do autor foram indevidos. Sistema de segurança dos cartões magnéticos que é vulnerável a fraudes. Tese de que somente é possível efetuar-se retirada com a utilização de cartão magnético e aporte de senha pessoal ilusória. Existência de notícia de que até mesmo os cartões magnéticos munidos com "chip" de segurança já foram clonados. Responsabilidade civil. Saque indevido. Admitida a possibilidade de violação do sistema em questão, havendo operações, quer de compras, quer de saques, não reconhecidas pelo cliente, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço. Responsabilidade apenas passível de ser refutada nas hipóteses do § 3º do art. 14 do CDC. Circunstância em que, no caso vertente, nenhuma dessas situações de exclusão de responsabilidade verificou-se [...]"(TJ/SP, Apelação 0002779-86.2010.8.26.0127, rel. Des. José Marcos Marrone, julgada em 08/04/2015).

"1. Ação declaratória negativa cumulada com tutela antecipada e dano moral. Furto do magnético. BO. Operações de saque. Súmula 479 do STJ. Fraude. Sentença de procedência declarando inexigível a obrigação e fixando dano moral a soma de R\$ 8.000,00. 2. Apelação (Banco). Relação de consumo. Fraude. Cerceamento inocorrente. Segurança máxima do sistema não comprovada. Boletim de ocorrência. Presunção de boa-fé. Existência de chip que não torna a operação isenta de falhas ou equívocos. Ônus da prova. Perfil do cliente [...]"(TJ/SP, Apelação 0181871-71.2011.8.26.0100, rel. Des. Carlos Abrão, julgada em 15/04/2015).

Observa-se, no entanto, já se antevendo nova demonstração de culpa do réu, que as transações questionadas fogem do perfil comum do autor.

O banco não se empenhou em solucionar problema de seu cliente, senão assegurou que se cuidava de "problema de segurança pública" e, exclusivamente com base em presunções, o banco se nega a repor ao autor o dinheiro indevidamente retirado de sua conta; e busca, em Juízo, somente com base na mesma presunção, esquivar-se de suas obrigações.

Relativamente ao dano moral, tenho que os fatos de que foi vítima o autor amparam sua pretensão, sobretudo a inércia do banco em solver a questão, colocando-se verdadeiramente como adversário do cliente e jamais como um aliado.

Nem mesmo quando constituiu advogado ou após o ingresso da ação teve voz o autor, cingindo-se o banco à burocrática defesa de uma tese sequer compatível com o pedido de denúncia da lide.

A propósito:

"Preliminar - Litisconsórcio passivo necessário - Descabimento - Intenção de transmitir a terceiros a responsabilidade pelos atos praticados - Rejeição. Indenização por danos materiais e morais - Transferências a terceiros, via PIX - Negativa pelo correntista - Ausência de comprovação efetiva que valide a regularidade dos negócios jurídicos - Nulidade reconhecida, com restituição dos valores - Danos morais presumidos (in re ipsa) - Indenização mantida (R\$ 5.000,00) - Sentença mantida - Recurso desprovido" (TJSP; Apelação Cível 1064719-36.2021.8.26.0002; Relator): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/06/2022; Data de Registro: 08/06/2022).

"Prestação de serviços bancários - Responsabilidade civil - Aparelho de telefone celular de correntista, com aplicativo de acesso à conta bancária, furtado em via pública - Superveniência de duas transações Pix - Legitimidade do banco para a causa - Conta em que se sucederam as transferências de valores sob administração do réu - Pertinência subjetiva da ação - A falha na prestação dos serviços bancários, especialmente no que se refere à segurança, ocasionou o acesso indevido à conta corrente e a movimentação por terceiros - Fortuito interno - Responsabilidade do banco pelos débitos indevidos - Indenização mantida - Danos morais in re ipsa - A conta corrente foi bloqueada até para acesso da correntista, sem explicação por parte da instituição financeira - Valor da reparação adequada a razoavelmente fixado (R\$ 5.000,00) - Recurso não provido" (TJSP; Apelação Cível 1011189-90.2021.8.26.0011; Relator: Gil Coelho; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2022; Data de Registro: 27/04/2022).

"Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido indenizatório. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do banco réu. Terceiros fraudadores que abriram conta corrente em nome do autor e interceptaram seus créditos recebidos por transferência via "pix". Responsabilidade civil do banco requerido por fraude de terceiros. Inteligência da Súmula 479 do CPC. Devida a indenização por danos materiais referentes aos valores desviados pelos fraudadores. Danos morais configurados. Golpe bancário que afetou a verba alimentar do consumidor. Fixação de R\$ 5.000,00, que observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1002431-43.2021.8.26.0005; Relator: Régis Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/01/2022; Data de Registro: 25/01/2022).

Destarte, os elementos de prova dos autos evidenciam que o autor cumpriu suas obrigações e mesmo assim viu-se inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A par disso, a responsabilidade civil do réu decorre do risco das atividades que exerce, pois, auferindo vantagens econômicas inerentes aos serviços que colocam no mercado de consumo, nada mais justo que responda pelas consequências danosas oriundas de eventuais defeitos nos serviços que presta aos consumidores.

Essa é a razão de as instituições financeiras responderem objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pelos danos ou fraudes praticados por terceiros em prejuízo do correntista.

Conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos:

"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Verifica-se, portanto, que o réu procedeu à cobrança de valores indevidos da parte autora por uma dívida que ela não contraiu.

Em suma, por proceder à negativação indevida do autor, deverá o réu responder civilmente pelos danos suportados pelo consumidor.

Lado outro, verifico que o réu não se desincumbiu do ônus de provar quaisquer das excludentes de ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa e exercício regular de direito) e/ou de responsabilidade civil (inexistência de vício/defeito

do serviço, fortuito externo e fato exclusivo de terceiro ou do consumidor).

Nessa cadência, constato que não restou evidenciado que o réu teria agido no exercício regular de um direito, isto é, dentro dos limites permitidos pelo ordenamento jurídico.

Como é sabido, para que reste caracterizada a excludente do exercício regular de um direito, é necessário que o titular do direito o exerça dentro dos limites permitidos pelo ordenamento jurídico.

Nesse caso, isto é, se o exercício do direito se deu de forma regular, não há que se falar em ato ilícito e, portanto, em reparação de danos.

Por outro lado, o exercício irregular de um direito assegurado constitui ato ilícito (abuso de direito) e enseja o dever de reparar os danos causados ao ofendido. Com efeito, nos termos do artigo 187 do Código Civil, "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes".

Em suma, restou demonstrado o exercício abusivo do direito por parte do réu, que excedeu manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico e social, bem como também frustrou a boa-fé objetiva, causando danos ao consumidor.

Não se discute que a instituição financeira não tem responsabilidade sobre fatos ocorridos fora do estabelecimento bancário.

Assim a transação comercial operou-se mediante fraude, o que vicia a declaração de vontade, nos termos do artigo 151 do Código Civil, sendo inconteste que a transação bancária ocorreu de forma contrária à vontade da parte autora, levando-a a agir de forma diversa à sua livre disposição.

Nesse contexto, forçoso é reconhecer que o banco réu deveria ter se preocupado com o fato de que ocorrer celebração de contratos incomum pela parte autora.

Não se conhece a razão pela qual a instituição bancária autorizou a transação contestada pela correntista e justificada. A parte autora é detentora do numerário em sua conta corrente e somente mediante sua ordem é possível a liberação. Se a vontade está eivada por vício, a declaração expressa pelo contrato com assinatura falsa é nula.

Uma vez negada a dívida, cabia ao banco réu comprová-la, como dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Prova negativa não se poderia exigir da consumidora, uma vez que afirma que não efetuou saques e nem tampouco as compras, as quais ocorreram no próprio dia do furto. Ademais, aplicável à hipótese o artigo 6º, inciso VIII e 14 e seu § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal entendimento está expresso em V. Acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes" (cf. REsp 1058221/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14/10/2011).

E do Eg. Tribunal de Justiça Paulista:

"Operações indevidas em cartão de crédito. Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira ré, consistente: (a) no descumprimento do dever de resguardar a segurança do cartão de crédito da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu a realização de operações indevidas, com consequentes gastos em curto período de tempo e em valores expressivos, que muito diferem das transações regularmente efetuadas pela parte autora consumidora; e (b) em insistência na cobrança indevida, objeto da ação, por débito relativo a lançamentos em montantes expressivos e fora do padrão de consumo da parte autora, que, mesmo depois de informada do ocorrido, a ré insistiu em adotar, mediante inscrição do débito em cadastro de inadimplentes - Reconhecida a inexigibilidade da dívida pelas operações especificada na inicial e objeto da ação, realizadas indevidamente no cartão de crédito da autora, e respectivos encargos, de rigor, a reforma da r. sentença, para declarar inexigível o débito relativo às operações em questão, além dos encargos remuneratórios e moratórios delas decorrentes. Responsabilidade Civil. Caracterizado o defeito de serviço, consistente em indevida inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por culpa da parte ré, uma vez que efetivada indevidamente, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão. Dano moral. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral. Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ. Reforma da r. sentença para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R\$ 10.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento. Recurso provido" (TJSP; Apelação 1000571-10.2018.8.26.0038; Relator: Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2018; Data de Registro: 03/10/2018).

"Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Autor vítima de furto e, posteriormente, terceiro fraudador efetuou dois saques indevidos em sua conta corrente - R\$ 500,00 cada um - e uma compra no valor de R\$ 281,94. Alegada contratação de proteção securitária para prevenção contra prejuízo de tal natureza. Sentença. Improcedência. Apelação do autor. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial irrelevante para dirimir a controvérsia. Mérito. Terceiro fraudador. Saques indevidamente efetuados. Fraude praticada por terceiro. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Débitos inexigíveis. Restituição simples. Ausência de má-fé. Dano moral verificado. Subtração de verba alimentar oriunda de aposentadoria. Acionamento do cheque especial e insuficiência dos proventos dos meses subsequentes para cobrir o saldo negativo. Angústia e abalo da tranquilidade de espírito. Dano 'in re ipsa'. Indenização arbitrada com moderação em R\$ 4.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Devolução do prêmio securitário. Descabimento. Apólice trazida pelo autor não indica cobertura contra furto de cartão ou fraude perpetrada por terceiro. Sentença parcialmente reformada. Preliminar de cerceamento de defesa rechaçada. Recurso, no mérito, parcialmente provido" (TJSP; Apelação 1032472-41.2017.8.26.0002; Relatora: Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2018; Data de Registro: 28/09/2018).

"Apelações. Ação declaratória e indenizatória. Subtraídos os cartões de crédito do consumidor e, com ele, foram feitas várias compras na mesma data, mesmo após efetuado o cancelamento. Sentença de procedência dos pedidos declaratório e indenizatório em face dos réus apelantes. Apelos dos demandados com pleito de reforma da r. sentença. Sem razão. Ausência de prova apta a demonstrar a existência e autenticidade das transações realizadas. Instituições financeiras que não se desincumbiram dos ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Quantum indenizatório arbitrado em consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal. Recursos

desprovidos" (TJSP; Apelação 1018704-71.2015.8.26.0405; Relator: Roberto Maia; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/09/2018; Data de Registro: 20/09/2018).

"Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com reparação de danos materiais e morais. Roubo do cartão de crédito do autor. Fatura que aponta gastos por ele não reconhecidos. Cobrança da dívida acrescida de encargos moratórios. Inexigibilidade dos débitos reconhecida. Responsabilidade objetiva do banco requerido solidária à da empresa administradora do cartão de crédito. Relação de consumo. Risco da atividade por eles exercida. Redução da indenização fixada. Ausência de fundamentos jurídicos que autorizem sua minoração. Recurso desprovido. Sentença mantida" (TJSP, Apel. 4000846-71.2013.8.26.0590, Rel. Des. Ademir Benedito, j. 29.9.2015).

"Anulatória de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelações dos réus. Cartão de crédito. Furto. Comunicação ao banco e bandeira do cartão, por telefone, no mesmo dia dos fatos. Lavratura de boletim de ocorrência. Despesas realizadas por terceiros. Nulidade da cláusula contratual que impõe ao consumidor a responsabilidade absoluta pelas despesas até o momento da comunicação formal do roubo, furto, perda, extravio ou fraude. Inteligência do art. 51, IV, do CDC. Inexigibilidade do débito e cancelamento da negativação indevida, com condenação solidária da instituição financeira e da Mastercard ao pagamento de compensação por dano moral. Quantum indenizatório corretamente fixado. Sentença mantida. Recursos não providos" (TJSP, Apel. 0002808- 92.2007.8.26.0111, Rel. Des. Marino Neto, j. 14.8.2015).

Não comprova a ré, sequer, que houve contratação por meio eletrônico com senha ou assinatura digital. Não juntou qualquer documento que demonstre isso.

Sob esse enfoque, com fulcro no que foi fundamentado, é pertinente o pedido de devolução do quantum pago, a ser apurado em futura liquidação de sentença.

Contudo, não tem aplicação o disposto no artigo 940 do Código Civil, já que a boa-fé se presume e o preceito permite aquela providência somente na hipótese de o credor agir de má-fé, cuja ocorrência não ficou provada, incidindo ainda a Súmula 159 do C. STF.

A previsão contida no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe além do abuso de direito pelo credor a sua associação à conduta descrita no artigo 71 - emprego, na cobrança de dívida, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor a ridículo como sugere a doutrina (cf. Luiz Antonio Rizzatto Nunes, Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Saraiva, 2000, p.504-513).

Anota FÁBIO ULHOA COELHO que a cobrança motivada por engano justificável não dá margem à aplicação de qualquer penalidade, pois o objetivo do legislador é o de coibir práticas dolosas ou, pelo menos, gravemente culposas (cf. Comentários ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor, coordenação de Juarez de Oliveira, Saraiva, 1991, p. 173-174).

Nesse sentido é a jurisprudência do C. STJ:

"Esta Corte Superior já se posicionou na vertente de ser possível, tanto a compensação de créditos, quanto a devolução da quantia paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito, de sorte que as mesmas deverão ser operadas de forma simples - e não em dobro -, ante a falta de comprovação da má-fé d instituição financeira. Precedentes" (cf. REsp nºs 401.589/RJ e 505.734/MA, AgRg no Ag 570.214/MG (AgRg no REsp 706365/RS; Agravo

Regimental no Recurso Especial 2004/0168868-4, Min. JORGE SCARTEZZINI, 4ª T., 02-02-2006).

Assim já era também quanto ao correspondente artigo 1.531 do Diploma Civil revogado, o que motivou, aliás, a edição da Súmula nº 159 do C. Supremo Tribunal Federal, verbis:

Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil.

Outro não é o sentido da lição de WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, para quem sem prova de má-fé da parte do credor que faz a cobrança excessiva, não se comina referida penalidade.

A respeito do tema, mutatis mutandis, trago à colação o seguinte precedente jurisprudencial:

CONTRATO - Cartão de crédito - Furto e utilização por falsário - Compras realizadas no exterior em valor expressivo - Culpa dos autores não demonstrada pelo banco, o qual não juntou cópias dos comprovantes das compras - Aplicação do disposto no inciso II do art. 333 do CPC e no inciso VIII do art. 6º do CDC, tanto mais em se tratando, da parte do consumidor, de prova negativa - Caso  
"Contrato. Cartão de crédito. Furto e utilização por falsário. Compras realizadas no exterior em valor expressivo. Culpa dos autores não demonstrada pelo banco, o qual não juntou cópias dos comprovantes das compras. Aplicação do disposto no inciso II do art. 333 do CPC e no inciso VIII do art. 6º do CDC, tanto mais em se tratando, da parte do consumidor, de prova negativa. Caso típico de inversão do ônus da prova. Fato de terceiro que não desonera o dever de indenizar, ressalvado eventual direito de regresso. Restituição, todavia, que deve ser de forma simples. Apelação parcialmente provida (Apelação/Cartão de Crédito nº 0118280-82.2009.8.26.0011 - Relator: José Tarciso Beraldo - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 37ª Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 29/01/2013 - Data de registro: 15/02/2013).

Dessa forma, o estorno há que se dar de forma simples.

Assim, a parte ré deverá desembolsar em favor da parte autora o dobro do quantum cobrado indevidamente, a ser apurado em futura liquidação de sentença, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária a partir do respectivo desembolso.

Lado outro, claro está para o Juízo não ter havido mero aborrecimento, pois não faz parte da vida normal de um cidadão ser vítima de fraude e ao pretender uma solução das rés, obteve resposta omissiva e negativa.

Bate-se a autora pela falta de justa causa para a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão da inexistência de dívida.

O dano moral reflete-se em inscrever o nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente, conforme já mencionado alhures e que somente não se perpetuou por força do decisum que concedeu à parte autora a tutela de provisória de urgência a fls. 48/50.

Essa situação, por si só, possui o condão de gerar dano moral, porque presumidos são os percalços enfrentados na resolução do problema pela parte autora, emergindo a obrigação de indenizar.

O dano moral existe in re ipsa, derivando inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, automaticamente está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção material.

Sendo considerada indevida a cobrança, por não estar instrumentalizada, indevida é a negativação, gerando direito, nessa cadência, à indenização por danos morais.

Não se trata aqui de mero constrangimento sofrido pela parte autora, pois é fácil de entender os males de uma transação fraudulenta.

Nesse sentido, sendo a indenização por danos morais medida que se impõe, a fim de que represente para a vítima uma reparação, sem que seja causa de enriquecimento, e, por outro lado, imponha ao causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.

Como bem salienta HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (Dano Moral, 2ª edição, Editora Juarez de Oliveira, pág. 2): “são danos morais os ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana ('o da intimidade e da consideração pessoal'), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua ('o da reputação ou da consideração social'). Derivam, portanto, de 'práticas atentatórias à personalidade humana' (STJ, 3ª Turma, voto do relator EDUARDO RIBEIRO, no Resp 4.236, in BUSSADA, Súmulas do STJ, São Paulo, Jurídica Brasileira, 1995, vol. I, p. 680). Traduzem-se em “um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida” (STF, RE 69.754/SP, RT 485/230), capaz de gerar “alterações psíquicas” ou “prejuízo à parte social ou afetiva do patrimônio moral” do ofendido (STF, RE 116.381-RJ, BUSSADA, ob. cit., p. 6873)”.

CAIO MÁRIO, por sua vez, assevera que (Responsabilidade Civil, 6ª edição, Forense, pág. 54): “O fundamento da reparabilidade pelo dano moral está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar-se a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos”.

E concluindo, o nexos causal resulta da relação de causa e efeito entre a conduta culposa da ré e os danos, de índole moral, provocados à parte autora.

Estando clara a ocorrência do dano moral, passa-se à difícil fase de sua quantificação.

Acerca do critério para a fixação do dano moral, preciosa é a lição de WLADIMIR VALLER (A reparação do dano moral no direito brasileiro, E.V. Editora, 3ª edição, pág. 301): “Para alcançar a justa reparação do dano moral sofrido pelo lesado, o julgador deverá levar em conta elementos objetivos e subjetivos, especialmente os que dizem respeito: a) à importância da lesão, ou da dor sofrida, assim como sua duração e sequelas que causam a dor; b) à idade e ao sexo da vítima; c) ao caráter permanente ou não do menoscabo que ocasiona o sofrimento; d) à relação de parentesco com a vítima quando se trata do chamado dano por ricochete; e) à situação econômica das partes; f) à intensidade do dolo ou ao grau da culpa”.

Independente do critério a ser adotado (condição da vítima, condição do ofensor, Código de Telecomunicações, e tantos outros critérios existentes), o fato é que um valor predomina quando da quantificação do dano moral: o bom senso e o equilíbrio do Julgador.

Há que se verificar que valor algum seria capaz de trazer as partes ao estado anterior ao do dano.

O valor a ser arbitrado tem, aí, função de amenizar os sofrimentos a que a parte foi submetida.

Há ainda, para aqueles que admitem a função de inibir a conduta violadora da esfera de integridade daquele que sofreu o dano.

Por fim, há, ainda, o posicionamento no sentido da impossibilidade de se fixar o valor do dano moral utilizando-se de uma função sancionadora da conduta do réu.

Seja qual for o critério que se adote, há um critério superior a ser adotado pelo julgador, qual seja, o bom senso.

Com efeito, na ausência de legislação própria, deve haver um critério de bom senso e de razoabilidade para a fixação do valor.

O valor da indenização deve levar em consideração as circunstâncias da causa, o grau de culpa, bem como a condição socioeconômica do ofendido, não podendo ser ínfima, para não representar ausência de sanção efetiva ao ofensor, nem excessiva, para não constituir enriquecimento sem causa do ofendido.

Na quaestio juris em apreço, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA ensina que sempre que verificar que existem informações erradas quanto aos seus dados ou mesmo quanto à elaboração do cadastro, o consumidor, tem o direito de exigir que as informações sejam corrigidas e que a correção ocorra num prazo de cinco dias, com a devida comunicação às lojas ou repartições públicas ou privada que tenham recebido as informações erradas. Se os responsáveis pelo cadastro errado não atenderem à solicitação do consumidor, este deverá recorrer à entidade de defesa do consumidor ou à Justiça, que obrigará a instituição que fez o cadastro a realizar a correção.

Nesse diapasão, tem-se uma quebra da expectativa da autora e a causa foi o descaso e negligência do réu, caracterizando o dano moral.

Hoje em dia, é pacífico o entendimento de ser conferido à indenização do dano moral o caráter dúplice, tanto punitivo do agente quanto compensatório, em relação à vítima.

Assim, a vítima de lesão a direito não patrimonial deve receber a soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento nem ser inexpressiva.

Feitas tais ponderações e consideradas as circunstâncias em que os fatos se deram, notadamente a desídia da parte ré, pouco se importando com a imediata resolução do transtorno causado a parte autora, a gravidade do dano e o escopo de obstar a reiteração de casos futuros, tenho como razoável, a título de indenização por danos morais, a importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que será corrigida monetariamente pela Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo desde o arbitramento, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, levando-se em conta, ainda, as agruras que a mesma passou por força do comportamento negligente da ré.

O valor da indenização, conforme já assentado alhures, deve levar em consideração as circunstâncias da causa, o grau de culpa, bem como a condição socioeconômica do ofendido, não podendo ser ínfima, para não representar ausência de sanção efetiva ao ofensor, nem excessiva, para não constituir enriquecimento sem causa do ofendido.

Nesse passo, em relação ao quantum indenizatório, consigno que foi arbitrado com moderação e considerando-se as peculiaridades do caso concreto, sem gerar o enriquecimento ilícito da parte, cumprindo suas finalidades ressarcitória, punitiva e pedagógica, com o intuito de evitar que a ré cometa novas práticas semelhantes.

É certo que, conforme já mencionado alhures, não existe um critério legal e tarifado para sua fixação; no entanto, deve servir a três propósitos, quais sejam: reparação à vítima, punição do ofensor e também para desestimular a continuidade do ato ilícito que provocou tais danos. Além disso, deve ser arbitrado com equilíbrio

e proporcionalidade, evitando-se que ocorra o enriquecimento sem causa de quem a recebe e, inversamente, o empobrecimento, também ilícito, de quem a paga.

Este Magistrado entende que o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável para compensar a parte autora pelo dano experimentado e desestimular a parte ré a praticar condutas semelhantes à descrita em a inicial, e isto sem causar locupletamento indevido, não comportando redução ou majoração, sendo exagerado o valor inicialmente pleiteado, de R\$ 24.240,00 (vinte e quatro mil e duzentos e quarenta reais), que se afasta dos parâmetros do bom senso e da razoabilidade.

No entanto, o fato de a parte autora ter postulado valor superior ao arbitrado não implica sucumbência recíproca, incidindo, no caso, a Súmula 326 do C. STJ, que reza:

Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

Isso porque, não obstante a condenação em danos morais em valor inferior ao pretendido, não se pode alegar a inaplicabilidade da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça, pois é certo que a autora saiu-se vencedora na postulação principal.

Não há sentido, pois, de que a parte que saiu ganhadora na lide tenha que pagar honorários advocatícios ao adversário.

Nesse sentido:

"(...) V. Na forma da jurisprudência, "na ação de indenização por dano moral, a sucumbência está ligada ao reconhecimento ou não do pedido". Ela não diz respeito ao quantum arbitrado pelo juízo, conforme se infere do enunciado da Súmula n. 326/STJ" (STJ, AgRg no REsp 1.522.761/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/09/2015). Assim, "se, no grau recursal, o Tribunal não julgar o recurso de modo a alterar a sucumbência, não lhe é dado reexaminar os honorários advocatícios (...)" (AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/04/2017), como no caso dos autos. VI. Agravo interno improvido." (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 909593/RO, Rel. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação nº 1004531-39.2018.8.26.0566 -Voto nº 20268 9 Ministra Assusete Magalhães, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018).

Cumprê destacar, ainda, que o Código de Processo Civil em seu artigo 292, inciso V, determina que nas ações indenizatórias, inclusive a fundada em dano moral, o valor da causa deverá corresponder ao valor pretendido pela parte autora.

Assim, o diploma processual passou a exigir que os danos morais fossem quantificados na inicial, inclusive para atribuição de valor certo e determinado à causa.

Com base na referida alteração legislativa, alguns doutrinadores passaram a defender que a Súmula 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça havia sido revogada, de modo que, caso não acolhido integralmente o valor da indenização pleiteada na inicial, ou caso a diferença entre o valor pleiteado e arbitrado pelo Juiz da causa não seja mínimo ou de pequena monta, de molde a atrair a aplicação do disposto no artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015, seria a parte autora sucumbente na ação.

Respeitado o entendimento em sentido contrário, nos moldes anteriormente explicitado, penso que a alteração legislativa não implicou na revogação da Súmula 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça especificamente no que concerne a

sucumbência decorrente do não acolhimento integral do pedido formulado em a inicial a título de danos morais.

O simples fato de a parte autora obrigatoriamente ter que indicar um valor certo e determinado para os danos morais reclamados, inclusive para fins de atribuição do valor da causa, não implica que em caso de não acolhimento integral do valor pleiteado, tenha a postulante decaído, ainda que parcialmente, do pleito formulado, quando acolhido o pedido indenizatório, cujo pressuposto é a parte autora ter sofrido efetivamente danos morais provocados por ação ou omissão da parte ré.

Até porque não há tabelamento legal a respeito do valor da indenização por danos morais, embora haja jurisprudência indicativa de parâmetros por parte do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de molde que o valor de eventual indenização somente pode ser fixado de forma definitiva quando do trânsito em julgado da ação e aquele indicado em a inicial não perde a natureza de mera estimativa, pois ao contrário dos danos materiais, que em regra podem ser apurados de forma exata e precisa, por ocasião da propositura da ação, os danos morais para quantificação dependem de que sejam sopesados diversos fatores.

Eventual abuso por ocasião da estimativa realizada pela parte autora quando da formulação do pedido inicial deve ser coibido por meios próprios, podendo, se o caso, caracterizar litigância temerária ou de má-fé a impor a aplicação da penalidade correspondente, mas, respeitado entendimento em sentido contrário, não implica em sucumbência processual caso o valor indicado na inicial não seja acolhido integralmente ao final do processo.

Assim, pelos fundamentos acima explicitados, considero não ter havido sucumbência parcial da parte autora em relação aos danos morais, muito embora não acolhido integralmente pelo Juiz sentenciante quando do arbitramento da indenização por danos morais o valor indicado em a inicial a título estimativo.

É tudo o que basta para a solução desta lide.

Os demais argumentos tecidos pelas partes não são capazes de infirmar a conclusão deste juiz. Neste sentido, o enunciado nº 12, da ENFAM: "Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante."

Por derradeiro, cumpre assentar que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no E. STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).

Do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados e assim o faço com o fito de, declarando os empréstimos inexistentes e seus respectivos débitos inexigíveis, e tornando definitiva a tutela de urgência outrora concedida, condenar a parte ré a pagar em favor da parte autora a indenização pelos danos morais por ela experimentados, na ordem de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária, pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, a contar da publicação desta decisão (súmula nº 362/STJ), e de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Outrossim, condeno o réu a restituir de forma simples à parte autora os valores indevidamente debitados a título de danos materiais, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, corrigidos monetariamente desde a data dos descontos indevidos, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, dando-se o feito por extinto, com fulcro no artigo 487, inciso I, princípio, do Código de Processo Civil.

Por ter sucumbido, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais com correção monetária pelos índices da tabela prática para cálculo de atualização de débitos judiciais do E. TJSP, a contar dos respectivos desembolsos e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406 CC c.c. 161, parágrafo primeiro do CTN), a contar da data desta sentença (artigo 407 do CC), bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado desde a data do ajuizamento desta demanda, pelos índices da tabela prática para cálculo de atualização de débitos judiciais do E. TJSP (artigo 85, §2º do CPC), abrangendo principal e juros (RT 601/78, JTA 80/125; LEX- JTA 74/132), e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406 CC c.c. 161, parágrafo primeiro do CTN), a contar da data desta sentença (artigo 407 do CC).

Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de costume.

P. R. I. C.

Jundiaí, 14 de outubro de 2022.

LUIZ ANTONIO DE CAMPOS JÚNIOR  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA